

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5806/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา  
นาย สงบ ภาเสโร

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

ป.วิ.อ. มาตรา 185

จำเลยกระทำความผิดอย่างอุกอาจโดยยิงเจ้าพนักงานตำรวจขณะเข้าจับกุม จำเลยในย่านชุมชน ทั้งยังยิงผู้บริสุทธิ์ตายอีก 2 คน เป็นการโหดเหี้ยมอำมหิตผิด มนุษย์ ไม่มีเหตุจะให้ลงโทษสถานเบา จำเลยถูกจับกุมได้ในที่เกิดเหตุและมีประจักษ์ พยานรู้เห็นเหตุการณ์มาแต่ต้น แสดงว่ามีพยานหลักฐานมัดตัวจำเลยอย่างมั่นคง การให้การรับสารภาพของจำเลยทั้งหมดเป็นการจำนนต่อหลักฐานไม่เป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา ไม่มีเหตุบรรเทาโทษ.

---

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289(2), 80, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ คำสั่งของคณะ ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7 ธิบของ กลางทั้งหมดเว้นแต่ของพกหนังสือดำคินแก่เจ้าของ

## จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289 (ที่ถูกเป็น 289(2)) ประกอบมาตรา 80, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน วัดพระเปิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7 ลงโทษทุกกรรมเป็นความผิดรวม 4 กระทงฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่ จำคุกตลอดชีวิตฐานฆ่าเจ้าเอกกิตติ ให้ประหารชีวิต ฐานฆ่าเด็กชายชัยวัชให้ประหารชีวิต ฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี แต่เมื่อวางโทษประหารชีวิตจำเลยฐานฆ่าเจ้าเอกกิตติ กระทงหนึ่งแล้วจึงไม่นำโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต และจำคุก 1 ปี ในกระทงที่เหลืออีก 3 กระทงดังกล่าวมารวมด้วย ธิบของกลางทั้งหมด ยกเว้นซองพกหนังสือดำคีนแก่เจ้าของ

## จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

## จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา นั้นเห็น ว่าจำเลยกระทำความผิดอย่างอุกอาจโดยยิงเจ้าพนักงานตำรวจขณะเข้าจับกุมจำเลย ในย่านชุมชนดังจะเห็นได้จากสถานที่เกิดเหตุมีโรงภาพยนตร์ รถสี่ล้อรับจ้าง และมีป้อมยามตำรวจอยู่ใกล้ ๆ ทั้งยังยิงผู้บริสุทธิ์ตายอีก 2 คน เป็นการโหดเหี้ยมอำมหิต ผิดมนุษยย์ไม่มีเหตุจะให้ลงโทษสถานเบา ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้ลดโทษเนื่องจาก

จำเลยให้การรับสารภาพตั้งแต่ชั้นจับกุมจนถึงชั้นพิจารณาของศาลนั้น เห็นว่า จำเลย ถูกจับกุมได้ในที่เกิดเหตุ และมีสืบตำรวจโทบรรเจิด ประจักษ์พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ มาแต่ต้นและได้ไต่จับจำเลยไปติด ๆ จนจับกุมจำเลยได้ ทั้งมีบิดาของเด็กชายชัยวัช ผู้ตายมารู้เห็นเหตุการณ์ด้วย แสดงว่ามีพยานหลักฐานมัดตัวจำเลยอย่างมั่นคง การให้การรับสารภาพของจำเลยทั้งหมดจึงเป็นการจำนนต่อหลักฐานไม่เป็นประโยชน์แก่ การพิจารณาแต่อย่างใด ไม่มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 โทษที่ศาลล่างทั้งสองลงमतตลอดจนการที่ศาลล่างทั้งสองไม่ลดโทษให้จำเลยจึงชอบ แล้ว..."

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ